بسمه تعالی

قرارداد طراحی، توسعه و انتشار اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشن پرو مجازی لباس مبتنی بر هوش مصنوعی — نسخه‌های اندروید و iOS، به‌همراه زیرساخت سمت سرور و پنل مدیریت

شماره قرارداد: .....

تاریخ تنظیم: .....

محل تنظیم: .....

این سند یک پیش‌نویس تخصصی است. با وجود دقت در تنظیم آن، امضای هر قرارداد مالی در این حجم بدون بازبینی توسط وکیل دادگستری توصیه نمی‌شود. تنظیم‌کننده‌ی این پیش‌نویس وکیل نیست و این متن جایگزین مشاوره‌ی حقوقی نمی‌گردد.

ماده ۱ – مقدمه و مبنای قانونی

این قرارداد به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (اصل آزادی قراردادها) و با رعایت مـواد ۱۹۰ و ۲۱۹ همان قانون، فی‌مابین طرفین مندرج در ماده ۲ و با شرایط زیر منعقد می‌گردد و بـرای طـرفین و قائم‌مقـام قـانونی ایشان لازم‌الاتباع است.

طرفین اقرار می‌نمایند که کلیه‌ی مفاد این قرارداد و پیوست‌های آن را به‌طور کامل مطالعه نموده، از مفاد آن آگاهی کامل یافته و با قصد و رضای کامل و در کمال صحت عقل و اراده آن را امضا می‌کنند.

ماده ۲ – طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی

۲-۱. کارفرما

نام و نام خانوادگی / نام شرکت: .....

شماره ملی / شناسه ملی: .....

نام پدر (اشخاص حقیقی): .....

سمت و مستند نمایندگی (اشخاص حقوقی): .....

نشانی کامل (اقامتگاه قانونی): .....

کد پستی: .....

شماره تماس: .....

نشانی ایمیل رسمی: .....

۲-۲. مجری (توسعه‌دهنده)

نام و نام خانوادگی: داوود ایوازخانی

شماره ملی: .....

نام پدر: .....

نشانی کامل (اقامتگاه قانونی): .....

کد پستی: .....

شماره تماس: .....

نشانی ایمیل رسمی: .....

شماره شبا جهت واریز: .....

۲-۳. نشانی‌های فوق، اقامتگاه قانونی طرفین محسوب می‌شود و کلیه‌ی ابلاغ‌ها، اظهارنامه‌ها و اوراق قضایی به این نشانی‌ها معتبر و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد.

۴-۲. هر یک از طرفین موظف است تغییر اقامتگاه یا اطلاعات تماس خود را ظرف ۳ روز کاری کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد. در غیر این صورت، ارسال به نشانی پیشین، ابلاغ قانونی محسوب شده و ادعای عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

ماده ۳ — تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحات به‌کاررفته در این قرارداد و پیوست‌های آن، صرفاً معانی زیر را دارند و هرگونه تفسیر دیگر فاقد اعتبار است:

اصطلاح	تعریف
پروژه	مجموعه‌ی اپلیکیشن موبایل، زیرساخت سرور، لایه‌ی API، پنل مدیریت و موتور پرو مجازی، موضوع ماده ۴
مرحله	هر یک از مراحل چهارگانه‌ی اجرایی مندرج در ماده ۷
تحویل‌شدنی	خروجی مشخص، مستند و قابل بررسی که در پایان هر مرحله تحویل می‌گردد
دامنه‌ی کار	مجموعه‌ی قابلیت‌های احصاشده در پیوست شماره ۱ که مجری متعهد به ساخت آن‌هاست
باگ	عملکرد مغایر با مستندات و دامنه‌ی توافق‌شده
تغییر	درخواست اصلاح، حذف یا افزودن نسبت به قابلیتی که مطابق دامنه و به‌درستی اجرا شده است
الحاقیه	سند کتبی امضاشده توسط هر دو طرف که دامنه، زمان یا مبلغ را تغییر می‌دهد
صورتجلسه تحویل	صورتجلسه‌ی کتبی امضاشده که تحویل و تایید یک مرحله را تصدیق می‌کند
روز کاری	روزهای شنبه تا چهارشنبه به‌استثنای تعطیلات رسمی کشور
سرویس شخص ثالث	سرویس‌های ارائه‌شده توسط اشخاص ثالث، شامل سرویس هوش مصنوعی، میزبانی، درگاه پرداخت و پنل پیامکی

ماده ۴ — موضوع قرارداد

۴-۱. موضوع این قرارداد عبارت است از طراحی، توسعه، آزمون، استقرار و انتشار یک اپلیکیشن موبایل برای سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS، به‌همراه زیرساخت سمت سرور، لایه‌ی واسط برنامه‌نویسی (API) و پنل مدیریت، که امکان «پرو مجازی لباس» مبتنی بر هوش مصنوعی را برای کاربران نهایی فراهم می‌سازد.

۴-۲. تعهد مجری در این قرارداد، از نوع «تعهد به وسیله» نسبت به کیفیت خروجی مدل هوش مصنوعی (موضوع ماده ۱۷) و از نوع «تعهد به نتیجه» نسبت به سایر قابلیت‌های نرم‌افزاری مندرج در پیوست شماره ۱ است.

ماده ۵ — اسناد و پیوست‌های قرارداد

۵-۱. اسناد زیر جزء لاینفک این قرارداد بوده و در حکم مفاد آن است:

- پیوست شماره ۱: سند نقشه‌ی راه پروژه، شامل دامنه‌ی کامل نسخه‌ی اول و فهرست صریح موارد خارج از دامنه
- پیوست شماره ۲: فهرست تفصیلی تحویل‌شدنی‌های هر مرحله
- پیوست شماره ۳: فهرست هزینه‌های شخص ثالث بر عهده‌ی کارفرما
- کلیه‌ی الحاقیه‌هایی که پس از این تاریخ به امضای طرفین برسد

۵-۲. کلیه‌ی پیوست‌ها باید در همان جلسه‌ی امضای قرارداد، به امضا یا پاراف طرفین برسد. پیوست بدون امضا، قابل استناد نیست.

۵-۳. در صورت تعارض میان متن قرارداد و پیوست‌ها، متن قرارداد ملاک است؛ مگر آنکه در الحاقیه‌ی مؤخر صراحتاً خلاف آن مقرر شده باشد. در تعارض میان الحاقیه‌ها، الحاقیه‌ی مؤخرالتاریخ حاکم است.

۵-۴. طرفین اقرار می‌کنند که این قرارداد و پیوست‌های آن، تمامیت توافق ایشان را تشکیل می‌دهد و هرگونه مذاکره، مکاتبه، پیشنهاد یا توافق شفاهی پیش از این تاریخ، فاقد اعتبار و غیرقابل استناد است.

ماده ۶ — دامنه‌ی کار و نظام مدیریت تغییرات

۶-۱. حدود تعهد مجری

مجری متعهد است صرفاً قابلیت‌های مصرح در بخش «دامنه‌ی نهایی نسخه‌ی اول» پیوست شماره ۱ را طراحی، پیاده‌سازی، آزمون و تحویل نماید.

۶-۲. موارد خارج از دامنه

هر قابلیت، صفحه یا امکانی که در پیوست شماره ۱ تصریح نشده باشد، خارج از دامنه‌ی این قرارداد است و مجری هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد. سکوت پیوست نسبت به یک قابلیت، به‌منزله‌ی شمول آن تفسیر نخواهد شد.

۶-۳. فرآیند الزامی درخواست تغییر

هرگونه تغییر در دامنه، منحصراً از طریق فرآیند زیر ممکن است:

- ارائه‌ی درخواست کتبی کارفرما از طریق ایمیل رسمی مندرج در ماده ۲
- ارائه‌ی برآورد کتبی زمان و هزینه توسط مجری، ظرف حداکثر ۵ روز کاری
- تنظیم و امضای الحاقیه توسط هر دو طرف

۶-۴. تا پیش از امضای الحاقیه، مجری هیچ تعهدی به اجرای درخواست ندارد و ددلاین‌های جاری بدون تغییر باقی می‌ماند. اجرای احتمالی یک درخواست بدون الحاقیه، به‌منزله‌ی پذیرش رویه یا اسقاط این شرط تلقی نمی‌شود.

۶-۵. تغییرات جزئی که مجموع زمان اجرای آن‌ها از ۴ ساعت کاری تجاوز نکند، بدون الحاقیه و رایگان انجام می‌شود؛ مشروط بر آنکه مجموع این موارد در کل پروژه از ۱۶ ساعت کاری فراتر نرود. مازاد بر این سقف، مشمول بند ۶-۳ خواهد بود.

ماده ۷ — مدت قرارداد، مراحل اجرا و ددلاین‌ها

۷-۱. مدت اجرای این قرارداد ۱۳ هفته‌ی کاری از تاریخ شروع رسمی است.

۷-۲. تاریخ شروع رسمی، نخستین روز کاری پس از تحقق هم‌زمان دو شرط زیر است: (الف) وصول پیش‌پرداخت موضوع ماده ۸ به حساب مجری، و (ب) تحویل حداقل اطلاعات و دسترسی‌های اولیه موضوع بند ۱۱-۱. تا تحقق هر دو شرط، مدت قرارداد آغاز نشده تلقی می‌گردد.

۷-۳. مراحل اجرا، تحویل‌شدنی‌ها و ددلاین هر مرحله به شرح زیر است:

مرحله	تحویل‌شدنی	مدت	ددلاین
۱. طراحی و معماری	مستند دامنه، وایرفریم صفحات، دموی کارکردی پرو مجازی روی تصویر واقعی	۱ هفته	پایان هفته‌ی ۱
۲. زیرساخت و موتور پرو مجازی	سرور فعال، پنل مدیریت قابل استفاده، API مستندشده و قابل آزمون	۵ هفته	پایان هفته‌ی ۶
۳. توسعه‌ی اپلیکیشن	نسخه‌ی آزمایشی قابل نصب روی اندروید و iOS با کلیه‌ی قابلیت‌های دامنه	۶ هفته	پایان هفته‌ی ۱۲
۴. استقرار و تحویل نهایی	اپ منتشرشده، سرور مستقر، مستندات فنی، آموزش پنل مدیریت	۱ هفته	پایان هفته‌ی ۱۳

۷-۴. ددلاین‌های فوق مشروط به ایفای به‌موقع تعهدات کارفرما (ماده ۱۱)، عدم تحقق شرایط ماده ۱۸ و عدم توقف پروژه به موجب ماده ۱۹ است.

۷-۵. تمدید ددلاین ناشی از موارد فوق، خودکار و به میزان مدت تاخیر اعمال می‌شود و نیازمند الحاقیه نیست؛ لیکن مجری موظف است مراتب و مدت تمدید را ظرف ۵ روز کاری کتباً اعلام نماید.

ماده ۸ – مبلغ قرارداد و ترتیب پرداخت

۸-۱. مبلغ کل این قرارداد ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون) تومان، معادل ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال است.

۸-۲. پرداخت‌ها متناسب با پیشرفت مراحل و به شرح زیر انجام می‌شود:

زمان سررسید	درصد	مبلغ (تومان)
هم‌زمان با امضای قرارداد و پیش از شروع پروژه	۲۵٪	۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پس از امضای صورتجلسه‌ی تحویل مرحله‌ی ۲	۳۰٪	۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰
پس از امضای صورتجلسه‌ی تحویل مرحله‌ی ۳	۳۰٪	۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰
هم‌زمان با تحویل نهایی و انتشار اپلیکیشن	۱۵٪	۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰

۸-۳. کارفرما موظف است هر پرداخت را حداکثر ظرف ۵ روز کاری از تاریخ سررسید انجام دهد.

۸-۴. در صورت تاخیر بیش از ۱۰ روز کاری در هر پرداخت، مجری حق دارد اجرای پروژه را تا زمان تسویه متوقف نماید. مدت توقف به کلیه‌ی ددلاین‌های بعدی افزوده می‌شود و تخلف مجری محسوب نمی‌گردد.

۸-۵. مبلغ این قرارداد مقطوع بوده و مشمول تعدیل نمی‌گردد؛ مگر در صورتی که مدت اجرا به دلایل منتسب به کارفرما یا تحقق شرایط ماده ۱۸، بیش از ۹۰ روز تقویمی از زمان‌بندی اولیه فراتر رود. در این فرض، طرفین نسبت به تعدیل مبلغ باقی‌مانده مذاکره خواهند نمود.

۸-۶. کلیه‌ی مبالغ مندرج، خالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است. تکالیف مالیاتی هر طرف بر عهده‌ی خود اوست و کارفرما موظف به رعایت مقررات کسر و ایصال مالیات تکلیفی حسب مورد است.

۸-۷. مبلغ فوق شامل هزینه‌های موضوع ماده ۹ نمی‌شود.

ماده ۹ — هزینه‌های شخص ثالث

۹-۱. هزینه‌های زیر مستقیماً بر عهده‌ی کارفرماست و جزء مبلغ قرارداد نیست:

نحوه‌ی پرداخت	مورد
به‌ازای هر تصویر پردازش‌شده، متناسب با میزان استفاده	**سرویس API پرو مجازی**
ماهانه، متناسب با ترافیک و تعداد کاربران	**سرور، میزبانی و پهنای باند**
ماهانه — جهت دسترسی به سرویس‌های خارجی (موضوع بند ۱۸-۲)	**سرور واسط بین‌المللی**
سالانه	**دامنه و گواهی SSL**
به‌ازای هر پیامک ارسالی	**پنل پیامکی**
کارمزد هر تراکنش طبق تعرفه	**درگاه پرداخت**
طبق تعرفه‌ی هر فروشگاه	**ثبت در فروشگاه‌های اپلیکیشن**

۹-۲. مجری در انتخاب و بهینه‌سازی مصرف این سرویس‌ها مشاوره داده و تدابیر فنی متعارف جهت کاهش هزینه را اعمال می‌کند، لیکن هیچ تعهدی نسبت به سقف مصرف یا ثبات تعرفه ندارد.

۹-۳. مجری مسئولیتی در قبال تغییر تعرفه‌ی سرویس‌دهندگان، نوسان نرخ ارز، قطع سرویس به سبب عدم پرداخت توسط کارفرما، یا اعمال تحریم و محدودیت بر این سرویس‌ها ندارد.

۹-۴. کلیه‌ی حساب‌های کاربری سرویس‌های شخص ثالث باید به نام و تحت مالکیت کارفرما ایجاد شود و مجری صرفاً دسترسی فنی لازم دریافت می‌کند. این ترتیب، مالکیت کارفرما بر داده‌ها و سرویس‌ها را تضمین می‌نماید.

ماده ۱۰ — تضمین حسن انجام کار

۱۰-۱. به‌منظور تضمین حسن انجام تعهدات، معادل ۵٪ از هر پرداخت توسط کارفرما کسر و نزد وی نگهداری می‌شود.

۱۰-۲. مبلغ تضمین، پس از انقضای ۳ ماه از تاریخ صورتجلسه‌ی تحویل نهایی و در صورت عدم وجود ایراد رفع‌نشده، به‌طور کامل به مجری مسترد می‌گردد.

۱۰-۳. کارفرما حق برداشت از مبلغ تضمین را صرفاً بابت باگ‌های اعلام‌شده‌ای دارد که مجری علی‌رغم اخطار کتبی و انقضای مهلت ۱۵ روز کاری، از رفع آن‌ها امتناع نموده باشد.

این ماده اختیاری است. در صورت عدم توافق طرفین بر تضمین حسن انجام کار، کل ماده حذف و مواد بعدی شماره‌گذاری مجدد می‌شود.

ماده ۱۱ — تعهدات کارفرما

۱۱-۱. تحویل اطلاعات و دسترسی‌ها

کارفرما متعهد است موارد زیر را حداکثر ظرف ۵ روز کاری از تاریخ درخواست کتبی مجری تحویل دهد:

- تصاویر، مشخصات، قیمت و اطلاعات کامل محصولات جهت بارگذاری در کاتالوگ
- اطلاعات و دسترسی‌های درگاه پرداخت
- اطلاعات و دسترسی‌های پنل پیامکی
- دسترسی‌های سرور، دامنه و حساب‌های فروشگاه‌های اپلیکیشن
- لوگو، هویت بصری و رنگ‌بندی برند
- محتوای متنی شامل قوانین و مقررات، شرایط بازگشت کالا، راهنمای سایز و صفحه‌ی معرفی
- کلیه‌ی مجوزها و نمادهای قانونی لازم جهت فعالیت فروشگاه اینترنتی، از جمله نماد اعتماد الکترونیکی حسب مورد

۱۱-۲. بررسی و اعلام نظر

کارفرما موظف است در پایان هر مرحله، ظرف ۷ روز کاری نتیجه را بررسی و ایرادات خود را به‌صورت کتبی، مکتوب و یکجا اعلام نماید. اعلام تدریجی و پراکنده‌ی ایرادات پس از انقضای این مهلت، مشمول ماده ۱۴ (تغییر) خواهد بود.

۱۱-۳. نماینده‌ی واحد

کارفرما موظف است کتباً یک شخص را به‌عنوان نماینده‌ی رسمی و تصمیم‌گیرنده معرفی کند. کلیه‌ی تاییدیه‌ها و درخواست‌ها منحصراً از سوی وی معتبر است. صدور دستورهای متناقض از سوی اشخاص متعدد، رافع مسئولیت مجری نسبت به تاخیر ناشی از آن است.

۱۱-۴. مسئولیت محتوا و مجوزها

مسئولیت صحت، قانونی بودن، و رعایت حقوق مالکیت فکری کلیه‌ی محتوای ارائه‌شده توسط کارفرما، و نیز اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت بهره‌برداری تجاری، منحصراً بر عهده‌ی کارفرماست. در صورت طرح هرگونه دعوا یا شکایت از این بابت، کارفرما متعهد به دفاع از مجری و جبران کلیه‌ی خسارات وارده به وی است.

۱۱-۵. اثر تاخیر کارفرما

تاخیر کارفرما در ایفای هر یک از تعهدات این ماده، ددلاین‌های ماده ۷ را به همان میزان تمدید می‌کند و تخلف مجری محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۲ — تعهدات مجری

۱۲-۱. اجرای پروژه مطابق دامنه‌ی پیوست شماره ۱ و در چارچوب زمان‌بندی ماده ۷.

۱۲-۲. تحویل خروجی قابل بررسی در پایان هر مرحله، مطابق ستون تحویل‌شدنی جدول ماده ۷.

۱۲-۳. رعایت اصول فنی و امنیتی متعارف، مطابق ماده ۱۶.

۱۲-۴. ارائه‌ی گزارش کتبی پیشرفت، هر دو هفته یک‌بار، از طریق ایمیل رسمی.

۱۲-۵. اعلام کتبی هرگونه ریسک، مانع فنی یا احتمال تاخیر، حداکثر ظرف ۳ روز کاری از زمان اطلاع.

۱۲-۶. تحویل کد منبع کامل، مستندات فنی و برگزاری جلسه‌ی آموزشی در پایان پروژه.

۱۲-۷. رعایت تعهدات محرمانگی موضوع ماده ۲۳.

۱۲-۸. مجری حق واگذاری بخشی از کارها به همکاران یا پیمانکاران فرعی را دارد، لیکن مسئولیت کامل کیفیت، زمان‌بندی و محرمانگی در برابر کارفرما، شخصاً بر عهده‌ی وی باقی می‌ماند و واگذاری، رافع مسئولیت او نیست.

ماده ۱۳ — تحویل، بررسی و تایید مراحل

۱۳-۱. مجری پس از تکمیل هر مرحله، مراتب را به‌همراه تحویل‌شدنی‌ها کتباً اعلام می‌کند.

۱۳-۲. کارفرما از تاریخ اعلام، ۷ روز کاری جهت بررسی و اعلام کتبی ایرادات فرصت دارد.

۱۳-۳. در صورت عدم اعلام ایراد ظرف مهلت مقرر، مرحله به‌طور خودکار تاییدشده تلقی گردیده و پرداخت مربوط سررسید می‌شود. سکوت کارفرما در این فرض، به‌منزله‌ی تایید است و طرفین صراحتاً بر این اثر توافق می‌نمایند.

۱۳-۴. پس از تایید هر مرحله، صورتجلسه‌ی تحویل تنظیم و به امضای طرفین می‌رسد. در صورت استنکاف کارفرما از امضا بدون اعلام ایراد کتبی، اعلام کتبی مجری به‌همراه انقضای مهلت بند ۱۳-۲، جایگزین صورتجلسه خواهد بود.

۱۳-۵. در صورت اعلام ایراد، مجری موظف است موارد منطبق با تعریف باگ را رایگان و ظرف مهلت متعارف رفع نماید. موارد منطبق با تعریف تغییر، تابع بند ۶-۳ است.

۱۳-۶. برای هر مرحله دو دور بازبینی رایگان منظور شده است. بازبینی مازاد که ناشی از باگ نباشد، جداگانه برآورد و قیمت‌گذاری می‌شود.

۱۳-۷. تحویل نهایی شامل موارد زیر است:

- کد منبع کامل اپلیکیشن و سمت سرور
- فایل‌های نصبی نهایی و بسته‌های انتشار
- مستندات فنی شامل معماری، ساختار پایگاه داده و مستندات API
- راهنمای کاربری پنل مدیریت
- تحویل کلیه‌ی دسترسی‌های سرور و سرویس‌ها
- یک جلسه‌ی آموزشی حضوری یا آنلاین جهت کار با پنل مدیریت

ماده ۱۴ — تفکیک باگ از تغییر

۱۴-۱. رفع باگ رایگان و بر عهده‌ی مجری است.

۱۴-۲. تغییر رایگان نبوده و منحصراً تابع فرآیند بند ۶-۳ است.

۱۴-۳. موارد زیر به‌طور صریح «تغییر» محسوب می‌شوند و نه باگ:

- تغییر سلیقه‌ای در طراحی، رنگ‌بندی یا چیدمان پس از تایید وایرفریم یا مرحله‌ی مربوط
- افزودن فیلد، صفحه یا قابلیتی که در دامنه پیش‌بینی نشده است
- تغییر در منطق کسب‌وکار پس از تایید مستند دامنه
- درخواست پشتیبانی از دستگاه‌ها یا نسخه‌های سیستم‌عاملی خارج از محدوده‌ی پیوست شماره ۱
- درخواست تغییر ناشی از تغییر راهبرد تجاری کارفرما

۱۴-۴. در صورت اختلاف در تشخیص، ملاک اولیه متن پیوست شماره ۱ است و در صورت استمرار اختلاف، موضوع تابع ماده ۲۶ خواهد بود.

ماده ۱۵ — محدوده‌ی پشتیبانی فنی اپلیکیشن

۱۵-۱. اپلیکیشن برای نسخه‌های سیستم‌عاملی مصرح در پیوست شماره ۱ توسعه و آزمون می‌شود.

۱۵-۲. تضمین عملکرد بر روی دستگاه‌های دارای سیستم‌عامل تغییریافته، دستگاه‌های خارج از محدوده‌ی توافق‌شده، یا شبیه‌سازها، خارج از تعهد مجری است.

۱۵-۳. انطباق اپلیکیشن با نسخه‌های جدید سیستم‌عامل که پس از تاریخ تحویل نهایی منتشر می‌شوند، خارج از دامنه‌ی این قرارداد و تابع قرارداد پشتیبانی جداگانه است.

ماده ۱۶ — امنیت، حریم خصوصی و حفاظت از داده

۱۶-۱. مجری متعهد به رعایت اصول امنیتی متعارف صنعت است، از جمله رمزنگاری اطلاعات حساس، حفاظت از داده‌های احراز هویت و پیشگیری از آسیب‌پذیری‌های شایع.

۱۶-۲. تصاویر شخصی کاربران، پس از پردازش و مطابق آنچه در دامنه تعریف شده، به‌صورت خودکار حذف می‌گردد.

۱۶-۳. مسئولیت رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های کاربران در مقام بهره‌برداری تجاری، پس از تحویل، منحصراً بر عهده‌ی کارفرماست.

۱۶-۴. مجری مسئولیتی در قبال نفوذ، افشا یا خسارات ناشی از موارد زیر ندارد: تغییرات اعمال‌شده در کد توسط کارفرما یا اشخاص ثالث؛ عدم بروزرسانی سرور و کتابخانه‌ها پس از دوره‌ی گارانتی؛ افشای دسترسی‌ها توسط کارفرما؛ و آسیب‌پذیری‌های ذاتی سرویس‌های شخص ثالث.

۱۶-۵. مجری پس از تحویل نهایی، کلیه‌ی نسخ داده‌های کاربران موجود در محیط توسعه را حذف می‌نماید.

ماده ۱۷ – کیفیت خروجی هوش مصنوعی

۱۷-۱. تعهد مجری در خصوص قابلیت پرو مجازی، «یکپارچه‌سازی صحیح، پایدار و کارکردی سرویس هوش مصنوعی» است و از نوع تعهد به وسیله محسوب می‌گردد.

۱۷-۲. کیفیت بصری تصاویر تولیدشده، تابع عملکرد مدل سرویس‌دهنده و کیفیت تصویر ورودی کاربر (نور، وضوح، زاویه، پس‌زمینه و حالت بدن) بوده و خارج از کنترل مجری است.

۱۷-۳. مجری هیچ تضمینی نسبت به رسیدن خروجی به سطح کیفی معین، یا مشابهت آن با نمونه‌های تبلیغاتی سرویس‌دهنده، ارائه نمی‌کند.

۱۷-۴. انتخاب نهایی سرویس هوش مصنوعی در مرحله‌ی ۱ و از طریق ارائه‌ی دموی کارکردی و اخذ تایید کتبی کارفرما انجام می‌شود. تایید دمو، به‌منزله‌ی پذیرش صریح سطح کیفی خروجی آن سرویس توسط کارفرماست و ادعای بعدی نسبت به کیفیت، مسموع نخواهد بود.

۱۷-۵. درخواست تغییر سرویس پس از تایید دمو، تغییر محسوب و تابع بند ۶-۳ است؛ مگر در فرض بند ۱۸-۲.

۱۷-۶. مجری تدابیر فنی متعارف جهت ارتقای کیفیت خروجی، شامل راهنمای تصویری گرفتن عکس و اعتبارسنجی خودکار تصویر ورودی، را در دامنه پیاده‌سازی می‌کند.

ماده ۱۸ – قوه‌ی قاهره، قطعی اینترنت و محدودیت سرویس‌ها

طرفین با استناد به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، بر شمول موارد زیر تحت عنوان قوه‌ی قاهره توافق می‌نمایند:

۱۸-۱. قطعی و اختلال اینترنت

در صورت بروز اختلال یا قطعی سراسری یا منطقه‌ای اینترنت، کاهش شدید کیفیت یا سرعت شبکه، یا اعمال هرگونه محدودیت در دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی، مدت اختلال به ددلاین‌های ماده ۷ افزوده می‌شود و تاخیر ناشی از آن، تخلف مجری محسوب نمی‌گردد.

مجری موظف است بروز چنین شرایطی و برآورد اثر آن بر زمان‌بندی را ظرف ۳ روز کاری کتباً اعلام نماید.

چنانچه مدت اختلال از ۱۰ روز کاری پیوسته، یا مجموعاً ۲۰ روز کاری در طول پروژه فراتر رود، طرفین موظف به مذاکره درباره‌ی زمان‌بندی جدید یا تعدیل دامنه هستند.

مجری متعهد است تدابیر متعارف کاهش این ریسک را اعمال کند، از جمله نگهداری نسخه‌ی محلی وابستگی‌های نرم‌افزاری و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین دسترسی.

۱۸-۲. محدودیت دسترسی به سرویس‌های شخص ثالث

چنانچه به سبب تحریم، مسدودسازی، تغییر سیاست سرویس‌دهنده یا هر محدودیت خارج از اراده‌ی طرفین، ادامه‌ی استفاده از سرویس هوش مصنوعی یا سایر سرویس‌های منتخب ناممکن گردد:

- مجری موظف است ظرف ۱۰ روز کاری، سرویس جایگزین معادل را شناسایی و به‌همراه برآورد زمان و هزینه‌ی مهاجرت، کتباً پیشنهاد دهد.
- زمان و هزینه‌ی اضافی مهاجرت، با توافق کتبی طرفین و در قالب الحاقیه تعیین می‌گردد.
- در فرض فقدان هرگونه سرویس جایگزین قابل قبول، موضوع مشمول بند ۱۸-۴ خواهد بود.

۱۸-۳. سایر مصادیق قوه‌ی قاهره

- بلایای طبیعی از قبیل زلزله، سیل و آتش‌سوزی
- جنگ، ناآرامی‌های گسترده و اعتصابات سراسری
- بیماری‌های همه‌گیر و محدودیت‌های بهداشتی مقرر توسط مراجع رسمی
- تغییر قوانین و مقررات یا صدور دستورهای حاکمیتی مؤثر بر موضوع قرارداد
- بیماری شدید، بستری شدن یا حوادث منجر به ناتوانی موقت مجری، با ارائه‌ی مستندات پزشکی
- قطعی گسترده و طولانی‌مدت برق

طرف متأثر موظف است ظرف ۳ روز کاری از بروز، مراتب را به‌همراه مستندات کتباً اعلام کند. عدم اعلام به‌موقع، حق استناد به این ماده را ساقط می‌نماید.

۱۸-۴. تداوم طولانی قوه‌ی قاهره

چنانچه شرایط قوه‌ی قاهره بیش از ۴۵ روز تقویمی پیوسته ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را با رعایت ماده ۲۵ خواهد داشت. در این فرض، تسویه بر مبنای درصد پیشرفت واقعی انجام می‌شود و هیچ‌یک از طرفین حق مطالبه‌ی خسارت از دیگری را ندارد.

ماده ۱۹ — توقف موقت پروژه

۱۹-۱. در موارد زیر پروژه موقتاً متوقف و مدت توقف به کلیه‌ی ددلاین‌های بعدی افزوده می‌شود:

- تاخیر بیش از ۱۰ روز کاری کارفرما در پرداخت (بند ۸-۴)
- تاخیر بیش از ۱۰ روز کاری کارفرما در تحویل اطلاعات، محتوا یا دسترسی‌های ضروری (ماده ۱۱)
- عدم تامین سرویس‌های شخص ثالث ضروری توسط کارفرما
- درخواست کتبی کارفرما

۱۹-۲. در فرض توقف به درخواست کارفرما یا ناشی از قصور وی، چنانچه مدت توقف از ۳۰ روز تقویمی فراتر رود، مجری مستحق دریافت مبلغی معادل حداکثر ۵٪ مبلغ باقی‌مانده‌ی قرارداد، بابت زمان‌بندی مجدد و تخصیص ظرفیت کاری خواهد بود.

۱۹-۳. چنانچه مدت توقف از ۶۰ روز تقویمی فراتر رود، مجری حق فسخ یک‌جانبه با رعایت ماده ۲۵ را خواهد داشت.

۱۹-۴. در دوران توقف، مجری هیچ تعهدی به تخصیص زمان یا حفظ ظرفیت کاری برای این پروژه ندارد.

ماده ۲۰ — وجه التزام تاخیر و سقف مسئولیت

۲۰-۱. وجه التزام تاخیر مجری

چنانچه مجری بدون تحقق شرایط مواد ۱۸ و ۱۹ و بدون قصور کارفرما، در تحویل هر مرحله بیش از ۱۰ روز کاری تاخیر نماید، به‌ازای هر روز کاری تاخیر مازاد، مبلغی معادل ۰.۲٪ مبلغ آن مرحله به‌عنوان وجه التزام از صورت‌حساب کسر می‌گردد. سقف مجموع وجه التزام، ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد است.

طرفین توافق می‌نمایند که وجه التزام فوق، خسارت مقطوع و توافقی ناشی از تاخیر بوده و کارفرما حق مطالبه‌ی خسارت مازاد بر آن را ندارد.

۲۰-۲. اثر تاخیر کارفرما

در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت بیش از ۱۰ روز کاری از سررسید، علاوه‌بر حق توقف موضوع بند ۸-۴، ددلاین‌های بعدی به میزان مدت تاخیر تمدید می‌گردد.

۲۰-۳. سقف مسئولیت مجری

حداکثر مسئولیت مالی مجری در قبال هرگونه خسارت مستقیم ناشی از این قرارداد، محدود به مجموع مبالغی است که بابت این قرارداد دریافت نموده است.

۲۰-۴. خسارات غیرمستقیم

هیچ‌یک از طرفین در قبال خسارات غیرمستقیم، از جمله عدم‌النفع، از دست رفتن فرصت‌های تجاری، کاهش فروش، یا لطمه به اعتبار تجاری طرف مقابل، مسئولیتی نخواهد داشت.

۲۰-۵. استثنائات محدودیت مسئولیت

محدودیت‌های مسئولیت این ماده، شامل موارد تقلب، سوءنیت آشکار، یا نقض عمدی تعهدات محرمانگی نمی‌گردد.

ماده ۲۱ — مالکیت فکری و کد منبع

۲۱-۱. مالکیت کامل و دائمی کد منبع، طراحی رابط کاربری، ساختار پایگاه داده و مستندات اختصاصی این پروژه، پس از تسویه‌ی کامل مبلغ قرارداد، به کارفرما منتقل می‌شود.

۲۱-۲. تا پیش از تسویه‌ی نهایی، هیچ‌گونه حق بهره‌برداری تجاری به کارفرما اعطا نشده و هر استفاده‌ی تجاری پیش از تسویه، نقض آشکار این قرارداد و موجب مسئولیت است.

۲۱-۳. کتابخانه‌ها، فریم‌ورک‌ها و ابزارهای متن‌باز، تابع لایسنس خود باقی می‌مانند. مجری متعهد است صرفاً از کتابخانه‌هایی استفاده کند که لایسنس آن‌ها مانع بهره‌برداری تجاری کارفرما نباشد.

۲۱-۴. دانش فنی عمومی، الگوهای معماری، قطعه‌کدهای عمومی و تجربه‌ی حاصل از اجرای این پروژه، متعلق به مجری بوده و استفاده از آن‌ها در پروژه‌های دیگر مجاز است، مشروط بر عدم استفاده از کد اختصاصی و اطلاعات محرمانه‌ی این پروژه.

۲۱-۵. مجری حق دارد از این پروژه به‌عنوان نمونه‌کار در رزومه و وب‌سایت خود استفاده کند، مشروط بر عدم افشای اطلاعات محرمانه. کارفرما می‌تواند با اعلام کتبی، محدودیت‌های متعارفی برای این استفاده تعیین نماید.

ماده ۲۲ — گارانتی و پشتیبانی پس از تحویل

۲۲-۱. مجری از تاریخ صورتجلسه‌ی تحویل نهایی، به مدت ۶ (شش) ماه گارانتی رفع باگ رایگان ارائه می‌دهد.

۲۲-۲. زمان پاسخ‌گویی در دوره‌ی گارانتی: حداکثر ۲ روز کاری جهت بررسی اولیه، و رفع باگ‌های بحرانی (موارد مانع کارکرد اصلی سیستم) در اسرع وقت متعارف.

۲۲-۳. گارانتی شامل موارد زیر نمی‌گردد:

- درخواست‌های منطبق با تعریف تغییر موضوع ماده ۱۴
- تغییرات لازم ناشی از بروزرسانی سیستم‌عامل‌ها یا تغییر قواعد فروشگاه‌های اپلیکیشن
- اختلالات ناشی از سرویس‌های شخص ثالث یا زیرساخت سرور
- مشکلات ناشی از تغییرات اعمال‌شده در کد توسط کارفرما یا اشخاص ثالث
- بارگذاری محتوای نادرست یا پیکربندی اشتباه توسط کارفرما در پنل مدیریت

۲۲-۴. پشتیبانی فعال، شامل توسعه‌ی قابلیت جدید، تغییرات محتوایی، پایش مستمر سرور و انطباق با نسخه‌های جدید سیستم‌عامل‌ها، خارج از گارانتی بوده و تابع قرارداد جداگانه است.

۲۲-۵. در صورت عدم تمدید همکاری پس از دوره‌ی گارانتی، مجری متعهد است مستندات و اطلاعات لازم جهت انتقال پروژه به تیم جدید را در اختیار کارفرما قرار دهد.

ماده ۲۳ — محرمانگی و عدم افشا

۲۳-۱. هر یک از طرفین متعهد است اطلاعات محرمانه‌ی طرف مقابل را که در جریان اجرای این قرارداد در اختیار می‌گیرد، محرمانه نگاه داشته و بدون اجازه‌ی کتبی در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.

۲۳-۲. اطلاعات محرمانه شامل طرح‌های تجاری، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، داده‌های کاربران، کد منبع و مستندات فنی است.

۲۳-۳. اطلاعاتی که پیش از انعقاد این قرارداد عمومی بوده، مستقلاً و بدون استفاده از اطلاعات محرمانه تحصیل شده، یا افشای آن به موجب حکم مرجع صالح الزامی باشد، مشمول این ماده نیست.

۲۳-۴. تعهد محرمانگی پس از خاتمه یا فسخ قرارداد نیز به مدت ۳ سال معتبر باقی می‌ماند.

ماده ۲۴ — عدم جذب نیرو

طرفین متعهد می‌شوند در طول مدت قرارداد و تا ۱۲ ماه پس از خاتمه‌ی آن، بدون رضایت کتبی طرف مقابل، نسبت به جذب یا به‌کارگیری مستقیم همکاران و نیروهای وی که در اجرای این پروژه مشارکت داشته‌اند، اقدام ننمایند.

ماده ۲۵ — فسخ و خاتمه‌ی قرارداد

۲۵-۱. انصراف کارفرما

در صورت انصراف کارفرما، مبالغ پرداخت‌شده بابت مراحل تکمیل‌شده مسترد نمی‌گردد. چنانچه مرحله‌ای ناتمام در جریان باشد، تسویه بر مبنای درصد پیشرفت واقعی آن انجام و مجری موظف به تحویل کد و خروجی مراحل تسویه‌شده است.

۲۵-۲. انصراف مجری

در صورت انصراف مجری بدون عذر موجه، وی موظف است کد، مستندات و خروجی مراحل تکمیل‌شده را تحویل داده و مبالغ دریافتی بابت بخش انجام‌نشده را ظرف ۱۵ روز کاری مسترد نماید.

۲۵-۳. فسخ به سبب نقض تعهدات

در صورت نقض اساسی تعهدات از سوی هر طرف، طرف مقابل موظف است ابتدا اخطار کتبی با مهلت ۱۵ روز کاری جهت رفع نقض ارسال کند. حق فسخ صرفاً پس از انقضای این مهلت و عدم رفع نقض ایجاد می‌شود.

۲۵-۴. موارد خاص حق فسخ

- تاخیر بیش از ۳۰ روز کاری کارفرما در پرداخت‌ها (خارج از شرایط ماده ۱۸): حق فسخ برای مجری
- تاخیر بیش از ۳۰ روز کاری مجری در تحویل مراحل (خارج از شرایط مواد ۱۸ و ۱۹ و بدون قصور کارفرما): حق فسخ برای کارفرما
- تداوم قوه‌ی قاهره بیش از ۴۵ روز تقویمی: حق فسخ برای هر دو طرف
- توقف پروژه بیش از ۶۰ روز تقویمی ناشی از قصور کارفرما: حق فسخ برای مجری

۲۵-۵. آثار فسخ

در کلیه‌ی حالات فسخ، طرفین موظف‌اند ظرف ۳۰ روز کاری تسویه‌ی مالی را بر مبنای درصد پیشرفت واقعی انجام دهند. تعهدات محرمانگی (ماده ۲۳)، عدم جذب نیرو (ماده ۲۴) و مالکیت فکری نسبت به بخش‌های تسویه‌شده (ماده ۲۱)، پس از فسخ نیز معتبر باقی می‌ماند.

ماده ۲۶ – حل اختلاف و داوری

۲۶-۱. طرفین متعهد می‌شوند هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره‌ی مستقیم و با حسن نیت، ظرف ۳۰ روز حل و فصل نمایند.

۲۶-۲. در صورت عدم حصول توافق، موضوع به داوری ارجاع می‌گردد. طرفین با امضای این قرارداد، شخص زیر را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین می‌نمایند:

نام و نام خانوادگی داور: .....

شماره ملی: .....

نشانی و شماره تماس: .....

۲۶-۳. رأی داور برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست. داور موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ قبول داوری، رأی خود را صادر نماید.

۲۶-۴. در صورت عدم تعیین داور، فوت، استعفا یا امتناع وی از قبول داوری و عدم توافق طرفین بر داور جایگزین ظرف ۳۰ روز، رسیدگی از طریق دادگاه‌های عمومی صالح انجام خواهد شد.

۲۶-۵. در طول فرآیند حل اختلاف، طرفین موظف به اجرای تعهدات غیرمرتبط با موضوع اختلاف هستند.

۲۶-۶. قانون حاکم بر این قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

توصیه: نام داور را در همین جلسه تعیین و درج کنید. شرط داوری بدون تعیین داور مشخص، در عمل کارایی کمتری دارد و ممکن است منجر به طرح دعوا در دادگاه شود.

ماده ۲۷ — اسقاط خیارات

طرفین با آگاهی کامل از انواع خیارات مقرر در قانون مدنی، کلیه‌ی خیارات از جمله خیار غبن ولو افحش، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار شرط، خیار رؤیت و تخلف از وصف، و خیار تخلف از شرط را از خود اسقاط نمودند؛ به‌استثنای موارد فسخ که صراحتاً در ماده ۲۵ این قرارداد پیش‌بینی شده است.

توجه: این ماده اثر حقوقی مهمی دارد و امکان فسخ قرارداد به استناد خیارات قانونی را محدود می‌کند. پیش از امضا، حتماً درباره‌ی آثار این ماده با وکیل مشورت کنید.

ماده ۲۸ — سایر شرایط

۲۸-۱. کانال رسمی و معتبر مکاتبات، نشانی‌های ایمیل مندرج در ماده ۲ است. مکالمات تلفنی، پیام‌رسان‌ها و جلسات، تنها در صورتی قابل استناد است که خلاصه‌ی آن ظرف ۲ روز کاری کتباً ارسال و توسط طرف مقابل تایید شده یا بدون اعتراض باقی مانده باشد.

۲۸-۲. هرگونه تغییر در مفاد این قرارداد، صرفاً با توافق کتبی طرفین و در قالب الحاقیه معتبر است.

۲۸-۳. هیچ‌یک از طرفین حق واگذاری این قرارداد یا حقوق و تعهدات ناشی از آن را به شخص ثالث، بدون رضایت کتبی طرف مقابل ندارد.

۲۸-۴. عدم اعمال فوری هر یک از حقوق مندرج در این قرارداد، به‌منزله‌ی اسقاط آن حق تلقی نمی‌گردد.

۲۸-۵. چنانچه هر یک از بندهای این قرارداد به موجب قانون باطل یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بندها به قوت خود باقی مانده و طرفین نسبت به جایگزینی بند باطل با بندی معتبر و هم‌اثر توافق خواهند نمود.

۲۸-۶. عناوین مواد صرفاً جهت سهولت مراجعه بوده و در تفسیر قرارداد مؤثر نیست.

۲۸-۷. این قرارداد در ۲۹ ماده و در ۲ نسخه‌ی متحدالمتن و متحدالاعتبار تنظیم شده که پس از امضای طرفین، هر دو نسخه در حکم واحد و لازم‌الاجراست.

ماده ۲۹ — امضای طرفین

طرفین با مطالعه‌ی کامل مفاد این قرارداد و پیوست‌های آن، و با آگاهی از کلیه‌ی تعهدات و آثار حقوقی مترتب بر آن، ذیل این سند را امضا می‌نمایند.

مجری (توسعه‌دهنده)	کارفرما
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:
سمت:	سمت:
تاریخ:	تاریخ:
امضا / مهر / اثر انگشت:	امضا / مهر / اثر انگشت:

مجری (توسعه‌دهنده)	کارفرما

شهود (اختیاری اما توصیه‌شده)

شاهد دوم	شاهد اول
نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:
شماره ملی:	شماره ملی:
امضا:	امضا:

ماده — — پیوست‌ها

اسناد زیر ضمیمه و جزء لاینفک این قرارداد بوده و به امضا یا پاراف طرفین رسیده است:

- پیوست شماره ۱: سند نقشه‌ی راه پروژه
- پیوست شماره ۲: فهرست تفصیلی تحویل‌شدنی‌های هر مرحله
- پیوست شماره ۳: فهرست هزینه‌های شخص ثالث بر عهده‌ی کارفرما

یادآوری نهایی: پیش از امضا، این پیش‌نویس را به وکیل دادگستری ارائه دهید. به‌ویژه مواد ۱۰ (تضمین)، ۲۰ (وجه التزام)، ۲۶ (داوری) و ۲۷ (اسقاط خیارات) آثار حقوقی مهمی دارند که باید متناسب با شرایط واقعی شما تنظیم شوند.